Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2043/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAFI MAHARDIKA KURNIAWAN alias EPRET bin FREDDY**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Genting Gg VI No. 10 Kel. Genting Kec. Asemrowo Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rafi Mahardika Kurniawan alias Epret bin Freddy ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “Rumah Keadilan Masyarakat” beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59, Kota Surabaya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 2043/ Pid.Sus/ 2023/PN Sby, tanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2043/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2043/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rafi Mahardhika Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I"**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafi Mahardhika Kurniawan dengan **pidana penjara** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan **pidana denda** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ±1,530 gram dan sisa labfor nomor : 22530/2023/NNF dengan berat netto ±1,075 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Rendy Apriadi alias Rendy.

- 1 (satu) buah HP / Ponsel merk Xiomi type Redmi 8 dengan nomor panggil : 083830603900;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi W-2641-NEB;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara tertulis tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa masih berusia muda sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya, dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Rafi Mahardhika Kurniawan alias Epret bin Freddy** pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pad bulan Juli tahun 2023, bertempat di jalan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, Terdakwa dihubungi oleh saksi Robbi Kurniawan alias Robek yang memesan atau membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapat pesanan tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Rendy Apriadi alias Rendy untuk membeli ganja pesanan saksi Robbi Kurniawan alias Robek sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga atas jual beli ganja tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Rendy Apriadi alias Rendy di jalan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 Surabaya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Rendy Apriadi alias Rendy dan Terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) paket dari saksi Rendy Apriadi alias Rendy.

Bahwa setelah menerima ganja tersebut, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sekitar Korem jalan Ahmad Yani Surabaya, Terdakwa pergi menemui saksi Robbi Kurniawan alias Robek untuk menyerahkan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat ± 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, kemudian saksi Robbi Kurniawan alias Robek pergi ke daerah jalan Siwalankerto Surabaya untuk menyerahkan ganja tersebut kepada sdr. Ucus (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu uang pembayaran dari saksi Robbi Kurniawan alias Robek di sekitar Korem jalan Ahmad Yani Surabaya.

Bahwa selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya diantaranya saksi Bambang Agus T dan saksi I Made Parnada Dharma mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika di daerah jalan Siwalankerto Surabaya, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sekitar Indomart jalan Siwalankerto Surabaya petugas BNN berhasil menangkap saksi Robbi Kurniawan alias Robek yang akan mengantar ganja kepada sdr. Ucus. Dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat ± 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, kemudian dilakukan pengembangan ternyata ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa lalu terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan di sekitar Korem jalan Ahmad Yani Surabaya. Hasil intrograsi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa ganja yang dibeli oleh saksi Robbi Kurniawan alias Robek diperoleh dari saksi Rendy Apriadi alias Rendy. Selanjutnya pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di jalan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 Surabaya saksi Rendy Apriadi alias Rendy ditangkap dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik yag berisi sisa daun ganja kering dengan berat ± 3,02 (tiga koma nol dua) gram.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa daun, batang dan biji tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti yang disita dari Robbi Kurniawan Als Robek Bin Agus Setiono Nomor: 22530/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat **netto ±1,530 gram** dan sisa labfor dengan berat **netto ±1,075 gram** adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05838/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sehingga Terdakwa bersama saksi Rendy Apriadi alias Rendy dan saksi Robbi Kurniawan alias Robek bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Rafi Mahardhika Kurniawan alias Epret bin Freddy** pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pad bulan Juli tahun 2023, bertempat di bertempat di sekitar Korem jalan Ahmad Yani Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **±melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

prekursor narkotika, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman±**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya diantaranya saksi Bambang Agus T dan saksi I Made Parnada Dharma mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika jenis ganja di daerah Siwalankerto Surabaya, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jalan Siwalankerto Surabaya petugas BNN berhasil menangkap saksi Robbi Kurniawan alias Robek. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diketahui saksi Robbi Kurniawan alias Robek sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat ± 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, kemudian dilakukan pengembangan ternyata ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di sekitar Korem jalan Ahmad Yani Surabaya. Selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan. Hasil intrograsi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa ganja yang dikuasai oleh saksi Robbi Kurniawan alias Robek diperoleh dari saksi Rendy Apriadi alias Rendy. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di jalan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 Surabaya saksi Rendy Apriadi alias Rendy ditangkap dan saat penangkapan tersebut, saksi Rendy Apriadi alias Rendy sedang menguasai barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik yag berisi sisa daun ganja kering dengan berat ± 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang disimpan didalam saku celananya dan dari keterangan saksi Rendy Apriadi alias Rendy diperoleh informasi bahwa Terdakwa pernah mengambil ganja dari saksi Rendy Apriadi alias Rendy.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa daun, batang dan biji tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bahwa barang bukti yang disita dari Robbi Kurniawan Als Robek Bin Agus Setiono Nomor: 22530/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat **netto ±1,530 gram** dan sisa labfor dengan berat **netto ±1,075 gram**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05838/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sehingga Terdakwa bersama saksi Rendy Apriadi alias Rendy dan saksi Robbi Kurniawan alias Robek bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG AGUS T.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi I Made Parnada Dharma yang merupakan Anggota Polri yang bertugas di BNN Kota Surabaya awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Robbi Kurniawan alias Robek pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Siwalankerto Surabaya (depan Indomart);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi setelah mengintrogasi Saksi Robbi Kurniawan alias Robek didapati bahwa Saksi Robbi Kurniawan alias Robek mendapatkan Narkotika Golonangan I tanaman jenis Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Robbi Kurniawan alias Robek membeli Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui informasi bahwa Terdakwa menjualkan Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sein, 23 Juli 2023 sekitar jam 23.30 WIB di trotoar samping Korem Jalan Wisata Menanggal Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Anggota Polri yang bertugas di BNN Surabaya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati barang bukti: 1 (satu) buah HP/Ponsel merk Xiomi type Redmi 8 dengan nomor panggil 0838306039'00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W-2641-NEB, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan;
- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika Golongan I jenis Ganja yang Terdakwa jual kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek berasal dari Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Saksi Robbi Kurniawan alias Robek mendapatkan pesanan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Sdr. Ucus (DPO) dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Robbi Kurniawan alias Robek menghubungi Terdakwa dan setelah itu, Terdakwa menghubungi Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy di Halan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang setelahkan diserahkan kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil urine Terdakwa Negatif dari Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya sebagai kurir/pengantar Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja di daerah Surabaya dan Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual belikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi **I Made Parnada Dharma,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi I Made Parnada Dharma yang merupakan Anggota Polri yang bertugas di BNN Kota Surabaya awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Robbi Kurniawan alias Robek pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Siwalankerto Surabaya (depan Indomart);
- Bahwa Saksi setelah mengintrogasi Saksi Robbi Kurniawan alias Robek didapati bahwa Saksi Robbi Kurniawan alias Robek mendapatkan Narkotika Golonangan I tanaman jenis Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Robbi Kurniawan alias Robek membeli Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui informasi bahwa Terdakwa menjualkan Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sein, 23 Juli 2023 sekitar jam 23.30 WIB di trotoar samping Korem Jalan Wisata Menanggal Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Anggota Polri yang bertugas di BNN Surabaya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti: 1 (satu) buah HP/Ponsel merk Xiomi type Redmi 8 dengan nomor panggil 0838306039'00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W-2641-NEB, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan;

- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika Golongan I jenis Ganja yang Terdakwa jual kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek berasal dari Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Saksi Robbi Kurniawan alias Robek mendapatkan pesanan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Sdr. Ucus (DPO) dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Robbi Kurniawan alias Robek menghubungi Terdakwa dan setelah itu, Terdakwa menghubungi Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy di Halan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang setelahkan diserahkan kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil urine Terdakwa Negatif dari Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya sebagai kurir/pengantar Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja di daerah Surabaya dan Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual belikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rafi Mahardhika Kurniawan alias Epret bin Freddy** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri yang bertugas di BNN Surabaya pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual, menyerahkan atau menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapa dan penggeledahan, didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP/Ponsel merk Xiomi type Redmi 8 dengan nomor panggil 0838306039'00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W-2641-NEB, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat ± 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram dari Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy yang sudah diserahkan kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek;
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh Saksi Robbi Kurniawan alias Robek yang memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa mendapatkn keuntungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB bertemu dengan Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja di Jalan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan tersebut kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanaman jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual belikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ±1,530 gram dan sisa labfor nomor : 22530/2023/NNF dengan berat netto ±1,075 gram **(Disita dalam perkara atas nama Terdakwa Robbi Kurniawan alias Robek)**;
- 1 (satu) buah HP / Ponsel merk Xiomi type Redmi 8 dengan nomor panggil : 083830603900;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi W-2641-NEB.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05838/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor: : 22530/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ±1,530 (satu koma lima tiga puluh) gram dan sisa labfor dengan berat netto ±1,075 (satu koma nol tujuh lima) gram adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri yang bertugas di BNN Surabaya pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual, menyerahkan atau menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapa dan penggeledahan, didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP/Ponsel merk Xiomi type Redmi 8 dengan nomor panggil 0838306039'00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W-2641-NEB, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat ± 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy yang sudah diserahkan kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek;

- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh Saksi Robbi Kurniawan alias Robek yang memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa mendapatkn keuntungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB bertemu dengan Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja di Jalan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan tersebut kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05838/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor: : 22530/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ±1,530 (satu koma lima tiga puluh) gram dan sisa labfor dengan berat netto ±1,075 (satu koma nol tujuh lima) gram adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual belikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijua, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menjyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang"* disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Rafi Mahardhika Kurniawan alias Epret bin Freddy** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Rafi Mahardhika Kuriawan alias Epret bin Freddy** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang"* diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang".

Bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaianya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Terdakwa awalnya dihubungi oleh Saksi Robbi Kurniawan alias Robek yang memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa mendapatkn keuntungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB bertemu dengan Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja di Jalan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan tersebut kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani Surabaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual belikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Dengan demikian unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa pengertian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "**menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)"; "**menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"; "**membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang"; "**menerima** adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu"; "**perantara**" artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); "**jual beli"** adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; "**menukar** adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)"; "**menyerahkan** adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan".

Sedangkan pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri yang bertugas di BNN Surabaya pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani Surabaya. Terdakwa ditangkap karena menjual, menyerahkan atau menjadi perantara Jual Beli Narkotika Golongan I jenis Ganja. Terdakwa setelah dilakukan penangkapa dan penggeledahan, didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP/Ponsel merk Xiomi type Redmi 8 dengan nomor panggil 0838306039'00 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: W-2641-NEB, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan;

Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat ± 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram dari Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy yang sudah diserahkan kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek;

Terdakwa awalnya dihubungi oleh Saksi Robbi Kurniawan alias Robek yang memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa mendapatkn keuntungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB bertemu dengan Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja di Jalan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan tersebut kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani Surabaya. Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05838/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor: : 22530/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ±1,530 (satu koma lima tiga puluh) gram dan sisa labfor dengan berat netto ±1,075

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu koma nol tujuh lima) gram adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa Bahwa Saksi awalnya dihubungi oleh Saksi Robbi Kurniawan alias Robek yang memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa mendapatkn keuntungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa pada hari Minggu, 23 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB bertemu dengan Sdr. Rendy Apriadi alias Rendy untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Ganja di Jalan Banyu Urip Kidul Gg. V Baru Nomor 53 Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan tersebut kepada Saksi Robbi Kurniawan alias Robek di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani Surabaya. Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa Rafi Mahardika Kurniawan alias Epret bersama saksi Robbi Kurniawan alias Robek dan saksi Rendy Apriadi alias Rendy telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Dengan demikian unsur "**Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum**.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan telah terpenuhi meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ±1,530 gram dan sisa labfor nomor : 22530/2023/NNF dengan berat netto ±1,075 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rendy Apriadi alias Rendy, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rendy Apriadi alias Rendy**, 1 (satu) buah HP / Ponsel merk Xiomi type Redmi 8 dengan nomor panggil : 083830603900 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi W-2641-NEB yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada Terdakwa Rafi Mahardika Kurniawan alias Epret bin Freddy;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rafi Mahardika Kurniawan alias Epret bin Freddy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja"* sebagaimana dakwaan alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ±1,530 gram dan sisa labfor nomor : 22530/2023/NNF dengan berat netto ±1,075 gram

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rendy Apriadi alias Rendy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP / Ponsel merk Xiomi type Redmi 8 dengan nomor panggil : 083830603900

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi W-2641-NEB

dikembalikan kepada Terdakwa Rafi Mahardika Kurniawan alias Epret bin Freddy

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 27 November 2023**, oleh kami, **Sudar, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H., M.H.** dan **Suswanti, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
t.t.d	t.t.d
Mangapul, S.H., M.H.	**Sudar, S.H., M.Hum**
t.t.d	
Suswanti, S.H., M.Hum	

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)